

Convention n°: 90039571
Gare : Chambésy
Commune : Pregny-Chambésy
Ligne : Lausanne – Genève-Aéroport
Km : 56.500 – 57.100



Convention

entre

les Chemins de fer fédéraux suisses CFF

société anonyme de droit spécial ayant son siège à Berne

Infrastructure

Horaire et design du réseau, Contrats région Ouest

Case postale 345

1001 Lausanne

(ci-après «les CFF»)

et

la Commune de Pregny-Chambésy

représentée par le Conseil administratif

Route de Pregny 47

1292 Chambésy

(ci-après «la Commune»)

concernant la gare de Chambésy et ses abords

Ch. Fed. 16.5

1. Situation initiale

- 1.1. Dans l'optique de l'introduction de la cadence au ¼ heure dans l'offre RER entre Coppet et Genève, une étude préliminaire a été conduite en 2003 par les CFF sur mandat du Canton de Genève. Pour atteindre un tel objectif, l'étude a démontré la nécessité de compléter l'infrastructure de la 3^{ème} voie réalisée dans le cadre de Rail 2000, 1^{ère} étape, par de nouvelles installations, en particulier par des îlots de croisement à Mies (Vaud) et Chambésy (Genève).
- 1.2. La présente convention traite donc des nouvelles et anciennes installations nécessaires à l'exploitation du nouveau point de croisement RER.

2. Éléments constitutifs de la convention

- 2.1. La convention se compose des documents suivants :
 - la convention elle-même ;
 - les conditions générales (CG) avec les standards harmonisés pour l'ensemble du réseau (annexe 1) ;
 - la liste des conventions abrogées et des conventions restant en vigueur (annexe 2) ;
 - le récapitulatif des indemnités mutuellement dues (annexe 3) ;
 - le récapitulatif des compétences en matière de maintenance et de remise en état (annexe 4) ;
 - un plan de situation (annexe 5) ;
 - les modules 1-6 comportant les réglementations spécifiques aux différentes constructions et installations.
- 2.2. D'un commun accord, les parties peuvent en tout temps modifier ou supprimer les modules, voire les compléter avec d'autres modules. La liste des modules et des annexes doit être adaptée lors de chaque modification.
- 2.3. Si les dispositions des modules dérogent à la convention, elles prévalent sur celle-ci.

3. Objet de la convention

- 3.1. La présente convention définit :
 - le régime de propriété des constructions et installations ;
 - la prise en charge et la répartition des coûts d'investissement et des coûts subséquents des constructions et installations utilisables conjointement et situées sur le domaine des parties contractantes ;
 - l'exploitation et la gérance des constructions et installations utilisables conjointement et situées sur le domaine des parties contractantes ;
 - la prise en charge mutuelle de tâches et prestations ainsi que les indemnités en résultant.

- 3.2. Les constructions et installations faisant l'objet de la présente convention figurent sur le plan de situation (annexe 5).

4. Entrée en vigueur et durée de la convention

- 4.1. La convention entre en vigueur au moment de sa signature par les parties et sous réserve des signatures de la convention de financement n° IA 11330245 entre la Confédération suisse, le Canton de Genève et les CFF, respectivement de la convention 90039464 entre le Canton de Genève et les CFF.
- 4.2. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
- 4.3. Les modules correspondant aux différentes parties du projet sont signés séparément. Chacun d'entre eux est conclu pour une durée spécifique adaptée à la durée d'utilisation prévue.

5. Disposition finale

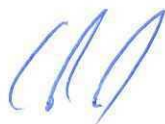
La présente convention est établie en deux exemplaires. Chaque partie en reçoit un exemplaire signé.

Lausanne, le - 5 JUIN 2015

Pour les CFF



Marcel Panchaud
Infrastructure, Chef Contrats région Ouest



Laurent Amez-Droz
Immobilier, Chef Gérance région Ouest

Chambésy, le - 5 JUIN 2015

Pour la Commune de Pregny-Chambésy



Valérie Archetto
Maire



Hubert Schneebeli
Conseiller administratif